

N. R.G. 33/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA

Quarta Sezione CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carmen Arcellaschi	Presidente Relatore
dott. Claudia Bonomi	Giudice
dott. Camilla Filauro	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **33/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), nata a Cerignola (FG), il 12.04.1980 e residente a Triuggio (MB), in viale G. Susani n. 25, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall'Avv. Donatella Iacona (C.F. *C.F._2*), con studio in Milano, Via G. Mameli n. 20 ed ivi elettivamente domiciliata, ove dichiara di volere ricevere le notifiche e le comunicazioni al numero di fax: 02/87224991 – PEC *Email_1*

RICORRENTE

contro

CP_1 (C.F. *C.F._3*) nato a Cerignola (GF) il 18/02/1976 e residente in Triuggio, Via Cascina Stallaccio n° 1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Luca Ratti (c.f. *C.F._4*) del Foro di Monza, con studio professionale in Seregno (MB), Via Fratelli Dandolo n° 4 a, presso cui elegge domicilio, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax indicato in intestazione (0362 326929) o all'indirizzo di posta elettronica certificata:

Email_2

RESISTENTE

Con l'intervento del P.M. sede

OGGETTO: DIVORZIO

CONCLUSIONI CONGIUNTE

Chiedono la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni della separazione, dando atto che il contributo in favore delle figlie, ad oggi rivalutato, è parti ad euro 550 mensili (euro 275 per figlia). Sarà dovuto in tale misura dal mese di giugno 2023.

Motivi della decisione

- I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 18.1.2022.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L. 1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L. 6.3.1987 n. 74, 1 L. 6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
- II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato temperamento dei reciproci interessi.
- III. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, visto l'esito.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da *Parte_1* e *CP_1* in CERIGNOLA il 10.8.1999 (trascritto al nr. 176 parte II serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
- II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CERIGNOLA affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L. 1.12.1970 n. 898.
- III. Dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 8.6.2023

Il Presidente rel.

dott.ssa Carmen Arcellaschi